

1500178-90.2020.8.26.0512

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... com segurança, como um dos autores do roubo, o mesmo reconhecido na delegacia. Na delegacia, Igor optou por permanecer em silêncio (fl. 25).

Hoje, em juízo, simplesmente negou os fatos.

À luz da prova produzida, patente a caracterização do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia, apesar da negativa.

Materialidade e autoria foram suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500178-90.2020.8.26.0512 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-90.2020.8.26.0512

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. IGOR FELIPE FERREIRA DE SOUSA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu para si, em concurso com outros dois indivíduos até agora não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos objetos, igualmente descritos na denúncia, pertencentes às vítimas João e Suelly.

Denúncia recebida em 02.02.2021 (fl. 96).

Citado, o acusado apresentou defesa (fl. 108).

Em juízo, foram ouvidas as vítimas, interrogando-se, ao fim, o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritiva de direitos e estabelecimento do regime inicial mais brando, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada pela portaria de instauração de inquérito (fl. 02), registro de ocorrência (fls. 03/05), termos de declarações (fls. 06/07), auto de reconhecimento positivo (fls. 09/10 e 23) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

João Bosco de Paula disse que estava em casa no dia dos fatos quando três indivíduos, um deles armado, invadiram o local pela janela da sala e anunciaram o assalto. Estava acompanhado de sua esposa e de seu neto, então com dois anos de idade. Foram todos rendidos. Os agentes exigiram dinheiro e armas de fogo e reviraram a casa. Teve diversos objetos subtraídos, dentre os quais três televisores, peças de roupa, celulares, joias da esposa e cerca de R\$ 100,00 em dinheiro. Recuperou apenas uma televisão. Não entende absolutamente nada de armas. Não sabe a diferença entre um revólver e uma pistola. Sabe apenas a diferença para uma espingarda. Sobre a arma apreendida, disse que a rigor não a reconheceu na delegacia, porque não tem capacidade. O policial apenas a apresentou, dizendo que teria sido utilizada pelos agentes no roubo, ao que ele aquiesceu. Reconheceu o acusado na delegacia, sem sombra de dúvidas, como o indivíduo que portava a arma de fogo durante o roubo. Hoje, em juízo, afirmou não ter qualquer condição de efetuar o reconhecimento, não apenas em razão do tempo passado desde os fatos – mais de dois anos –, mas porque é muito “ruim de fisionomia”.

Suelyly Aparecida de Lima Paula, na mesma linha, disse que estava em casa no dia dos fatos quando três indivíduos, um deles armado, invadiram o local pela janela da sala e anunciaram o assalto. Estava acompanhado de seu marido e de seu neto. Foram todos rendidos. Teve diversos objetos subtraídos, dentre os quais três televisores, peças de roupa, celulares, frascos de perfume e cerca de R\$ 100,00 em dinheiro. Recuperou apenas uma televisão. Além disso, muita coisa foi quebrada, como armários e o painel da televisão. Não entende absolutamente nada de armas. Sobre a arma apreendida, a rigor, não a reconheceu. Disse que o policial apenas a apresentou, dizendo que teria sido utilizada pelos agentes no roubo, ao que ela aquiesceu. Reconheceu o acusado na delegacia, sem sombra de dúvidas, como o indivíduo que portava a arma de fogo durante o roubo. Disse que era “muito parecido” e que “se não era ele, era um sócio”. Hoje, em juízo, em meio a dois outros indivíduos, reconheceu o acusado também com segurança, como um dos autores do roubo, o mesmo reconhecido na delegacia.

Na delegacia, Igor optou por permanecer em silêncio (fl. 25).

Hoje, em juízo, simplesmente negou os fatos.

À luz da prova produzida, patente a caracterização do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia, apesar da negativa.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito do fato e da conduta do acusado.

Ouvidas em juízo, as vítimas foram categóricas ao afirmar que estavam em casa quando foram surpreendidas por três indivíduos, um deles o acusado, que anunciaram o assalto. Uma semana depois, reconheceram o acusado sem sombra de dúvidas, na delegacia, como sendo um dos autores do delito, aquele que portava a arma de fogo (fl. 23).

Hoje, em juízo, dispensado o reconhecimento de João Bosco, que afirmou não ter condições de realizá-lo, o de Suelyly foi positivo, assim como na delegacia: o acusado foi reconhecido em meio a outros dois como aquele que, no roubo, portava a arma de fogo.

Diante deste quadro, forçoso concluir pela ocorrência do crime de roubo, na modalidade consumada, uma vez que o acusado teve a posse mansa e pacífica dos bens da vítima, até hoje quase que em sua totalidade não recuperados.

Incide na espécie a Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta, não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade que

possa beneficiá-lo.

As causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo também foram comprovadas com base na palavra das vítimas, que relataram com absoluta firmeza a participação do acusado, armado, e outros dois indivíduos na prática do delito.

Sobre a arma, pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que desnecessária a sua apreensão para a incidência da majorante.

No caso, embora se tenha apreendido um simulacro, reconhecido na delegacia pelas vítimas como sendo a arma utilizada no roubo (fls. 12/14), fato é que o objeto não foi encontrado na posse do acusado, mas de terceiro, não reconhecido pelas vítimas. Não bastasse isso, em juízo, ambos ainda afirmaram que não têm familiaridade com armas de fogo e que, a rigor, não reconheceram o simulacro na delegacia, porque não têm capacidade. O policial apenas o apresentou, dizendo que teria sido utilizado pelos agentes no roubo, ao que eles aquiesceram, o que torna inviável precisar se o simulacro apreendido foi ou não utilizado no crime, sendo de rigor, no ponto, a exclusão da majorante.

A prova é certa e não deixa dúvidas de que o acusado cometeu o delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase: culpabilidade normal; antecedentes negativos, em vista daquilo que consta da FA de fls. 97/98; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos e circunstâncias do crime normais à espécie; consequências negativas, uma vez que os subtraídos das vítimas até hoje não foram recuperados; e comportamento da vítima neutro. Fixo, portanto, a pena-base em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 12 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 12 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, incidem as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ficando a pena final em 10 anos e 28 dias de reclusão, mais 21 dias-multa.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para dar IGOR FELIPE FERREIRA DE SOUSA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, condenando-o a 10 anos e 28 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o montante de pena aplicada, os maus antecedentes e a gravidade do delito, roubo praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, que causa forte sentimento de vulnerabilidade e intranquilidade social, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena para ambos os acusados, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão do montante de pena aplicada, e de ter o fato sido praticado mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram. O crime é dos mais graves – roubo praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes – e foi cometido por indivíduo com maus antecedentes. Por tais razões, absolutamente necessária a custódia cautelar, não só para assegurar a aplicação da lei penal, dada a nada desprezível possibilidade de fuga em razão da pena concretamente aplicada, mas, sobretudo, para garantir a restauração e a manutenção da ordem pública.

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.
Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.
P.R.I.C.